

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 342/2532

นายชาและหรือมะและ อิซอ

โจทก์

นายเซ็ง ประดอแม กับพวก

จำเลย

นางลีแมะ ลีซอ ผู้ร้อง

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 42, มาตรา 43, มาตรา 44

ความว่า เนื่องจากโจทก์ได้ถึงแก่ความตายเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2531 ด้วยโรคชรา ผู้ร้องซึ่งเป็นภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายของโจทก์มีความประสงค์ขอเข้าเป็นคู่ความแทนโจทก์ผู้มรณะเพื่อดำเนินคดีต่อไป โปรดอนุญาต

หมายเหตุ จำเลยทั้งสองได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 117) โจทก์ฟ้องขอให้ศาลพิพากษาว่าที่ดินโฉนดเลขที่ 234 ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี เป็นของโจทก์ห้ามจำเลยทั้งสองและบริวารเข้าเกี่ยวข้องให้จำเลยทั้งสองรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกไปให้หมด

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา (อันดับ 97)

ศาลฎีกาทำคำพิพากษาเสร็จและส่งไปศาลชั้นต้นเพื่ออ่านให้คู่ความฟังแล้ว ก่อนถึงวันนัดฟังคำพิพากษาศาลฎีกา ผู้ร้องยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 114) ศาลชั้นต้นนัดสอบถามแล้ว จำเลยที่ 2 แกล้งไม่คัดค้าน ส่วนจำเลยที่ 1 ทราบนัดโดยชอบ

แล้วแต่ไม่มาศาล ศาลชั้นต้นจึงให้รวบรวมถ้อยคำสำนวนส่งศาลฎีกาเพื่อพิจารณาสั่งต่อไป (อันดับ 121)

คำสั่ง

พิจารณารหัสแล้ว อนุญาตให้ผู้ร้องเข้าเป็นคู่ความแทนที่โจทก์ผู้มรณะได้ตามคำร้อง

พิจารณารหัสแล้ว อนุญาตให้ผู้ร้องเข้าเป็นคู่ความแทนที่โจทก์ผู้มรณะได้ตามคำร้อง

(บุญส่ง วรรณกลาง-ประชา บุญวนิช-เหิร ยุงทอง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ